

1501004-61.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico" No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "Não se pode ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501004-61.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VÍTOR SOARES FONTOURA DOS SANTOS

Data da Audiência:

04/04/2022

Aos 04/04/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o acusado Vítor Soares Fontoura dos Santos e o Defensor Público Dr. Gabriel Kenji Wasano Misaki. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os guardas municipais Jorge Ronaldo Liberato dos Santos e Sérgio Silva Santos, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra às partes, manifestaram-se por meio audiovisual. A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. VITOR SOARES FONTOURA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo relata a denúncia, no dia 1º de maio de 2021, por volta das 19hs, na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, Mogi das Cruzes/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia, 02 (dois) invólucros contendo 1,66g de cocaína, 03 (três) invólucros contendo 13,55g de Tetrahydrocannabinol e 02 frascos contendo tricoloroetileno, substâncias entorpecentes listadas na Portaria nº 344/1998, SVS/MS, Lista F1 e F2 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil). Recebida a denúncia (fls.

99/100), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 115. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo a apreciar a preliminar ao mérito aduzida pela defesa em alegações finais. A alegação de nulidade não comporta acolhimento. Neste ponto, destaco que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão efetuada. Com efeito, os guardas civis abordaram o acusado após ele ter sido flagrado por câmeras de vigilância manuseando substância entorpecente e recebendo valores, caracterizando estado de flagrância, de modo que a prisão encontra respaldado no artigo 301 do Código de Processo Penal. Ademais, ressalto o laudo de degravação das imagens encontra-se acostado às fls. 34/38. Destaco que não há qualquer óbice à realização de prisões em flagrante por guardas municipais. Chegaria a ser surreal a ideia de que, qualquer indivíduo, ao visualizar a ocorrência de um crime, pudesse efetuar a prisão em flagrante, mas que guardas civis assim não pudessem agir. A respeito da legalidade da prisão em flagrante por guardas municipais, cumpre transcrever parte do acórdão da lavra do i. des. Lauro Mens de Mello, que de maneira brilhante, como de costume, esgota o tema: "Importante discutir para que se evite eventual alegação acerca do poder de polícia dos guardas civis. O artigo 144, § 8º, da Constituição Federal preceitua que: 'A segurança pública, dever do Estado, direto e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: § 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei'. Logo se verifica que a Constituição Federal não retira dos membros da Guarda Civil Municipal a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie, qual seja, prender em flagrante e acompanhar a mercancia de drogas. Ademais, o Estatuto dos Guardas municipais (Lei nº 13.022/14) trata da possibilidade de patrulhamento preventivo (artigo 3º, III) e da colaboração integrada com os demais órgãos de segurança pública (artigo 5º, IV). Portanto, lhes foi conferido poder de polícia, o que legitima tal atuação. Neste sentido é inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ'. Assim, não há que se falar em ilicitude da prisão efetuada pelos guardas municipais, vez que estavam corretamente cumprindo com seu dever legal. 'Last but not least', estando o réu em situação de flagrância, possível sua prisão por qualquer do povo, por óbvio, também o guarda municipal." (TJSP; Apelação Criminal 1516484-50.2019.8.26.0228; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020). Por tais motivos, rejeito a alegação de nulidade. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo de constatação provisória de fls. 17/20, pelas imagens constantes dos documentos de fls. 34/38, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 119/124, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado preferiu permanecer em silêncio tanto na fase policial quanto na fase judicial, deixando, assim, de apresentar a sua versão acerca dos fatos. Nada obstante, as provas produzidas em Juízo não deixam dúvidas quanto à prática do delito imputado. No caso em tela, os guardas municipais apresentaram relato seguro e detalhado dos fatos, em consonância com os demais elementos de prova, em especial em relação às imagens de fls. 34/38. O guarda municipal Jorge

Ronaldo Liberato dos Santos contou que foi acionado pelo sistema de monitoramento de segurança municipal para ir verificar a ocorrência de tráfico de drogas no parque Botyra, tendo sido passadas as características do indivíduo suspeito. Relatou que chegou ao local e abordou a pessoa que possuía as características transmitidas, sendo essa pessoa o acusado, com o qual foram localizadas diversas drogas e certa quantia em dinheiro. Disse ter visto as imagens captadas pelo sistema de segurança e confirmou que se tratava do acusado. No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Sergio Silva Santos. Deveras, nada desautoriza o depoimento prestado pelos agentes, no caso concreto. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas. O acusado sequer justificou o motivo de ter sido detido na posse de variadas drogas e de mais de duzentos reais em dinheiro. De fato, a imputação está sobejamente comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas próprias imagens de fls. 34/38, que não deixam dúvidas de ter o acusado realmente praticado o delito imputado. Ressalto, ademais, que para a configuração do delito de tráfico de drogas, basta a finalidade de guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, para caracterizar o crime em questão. Por fim, no que concerne à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, verifico que esta ficou devidamente comprovada, tendo em vista o próprio local em que o acusado fora detido em flagrante, bem como diante do laudo pericial de fls. 203/206, que indica que o delito foi praticado em um parque, nas imediações de base da Polícia Civil, Parque Municipal, Companhia do Corpo de Bombeiros e de Estação de Transporte Público. Sendo assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, ausentes motivos para maior rigor, fixo a pena-base no mínimo legal. Reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, mas deixo de reduzir a pena porquanto já fixada em seu patamar mínimo (Súmula nº 231 do STJ). Na terceira fase de fixação da pena, reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em um sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos, pois fora detido em circunstâncias que evidenciam o seu anterior envolvimento com tráfico de drogas, isto é, na posse de variada e grande quantidade de entorpecentes. Não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, a justificar a redução da pena como se pode ver. O acusado foi detido quando já havia comercializado drogas, demonstrando grande desinibição na prática de referido delito, mormente considerando que estava vendendo drogas nas imediações do fórum, de uma delegacia de polícia e de uma base da polícia militar. Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo

Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosas, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente 'não se dedique às atividades criminosas'. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico" No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 - 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo): "Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas." Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes. De fato, se há possibilidade de se aventar alguma inconstitucionalidade, esta justamente decorre da benevolência com que o legislador ordinário tratou quando criou a possibilidade de redução da pena no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena. Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 - 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo): "O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios." Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos

objetivos do art. 44 do CP. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar VITOR SOARES FONTOURA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, Inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa. Defiro o recurso em liberdade. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva. Determino o perdimento da quantia apreendida em favor da União, bem como a destruição do objeto e a incineração dos entorpecentes apreendidos. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e seu defensor manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.